Citação

DE CONDOMINOS AUSENTES E DESCONHECIDOS DA FAZENDA DA ESPERANÇA NOS LOGARES — «BEBEDOURO DA PEDRA», — ESPERANÇA» E «BRILHANTE», — DESTA COMARCA, COM O PRAZO DE 90 DIAS

O doutor Antonio Furtado da Rocha Frota, juiz de direito da comarca de Cajurú, Estado de S. Paulo, etc.

Faço saber aos que o presente edital, com o prazo de noventa dias virem, ou delle noticia tiverem que, por parte de Jeronymo Carmo do Nascimento, Manoel Pedro de Carvalho e Balduino Antonio de Oliveira, me foram dirigidas as petições dos teores seguintes: Exmo. sr. dr. juiz de direito. Por seu procurador infra constituido nos inclusos instrumentos de procuração bastante, dizem Jeronymo Carmo do Nascimento, Manoel Pedro de Carvalho, Balduino Antonio de Oliveira, lavradores domiciliados e residentes nesta comarca, que, sendo legitimos senhores e possuidores de terras na fazenda Esperança, nos logares «Bebedouro da Pedra», «Esperança» e «Brilhante», sita nesta comarca, municipio e districto, em communhão com os demais condominos da lista annexa, acontece que, não lhes convindo o estado de communhão querem proceder á divisão judicial desse immovel que, compondo-se de terras de cultura, cerrado e campo, em matas, capoeiras, cultivadas e pastos, com bemfeitorias proprias das quinhoeiras e provindo a communhão da morte de Manoel Carmo do Nascimento, de João Bernardo da Silva e acquisição de parte no quinhão do «Brilhante» se acha dentro das divisas e confrontações seguintes: quinhão — do «Bebedouro da Pedra» começam num antigo forno de olaria á margem esquerda do corrego do Bosque e seguem pelo dito corrego abaixo com percurso de quinhentos e oitenta e quatro metros e cincoenta centimetros, onde se colloca um marco de pedra, deste ponto largando o percurso do corrego seguem com o rumo sudoeste com quinze gráus de variação até outro marco de pedra collocado na distancia de quatrocentos e dois metros; dahi seguem á direita, com o angulo de cento e quarenta gráus e quarenta e cinco minutos até outro marco de pedra collocado a distancia de cento e oitenta e dois metros; e seguem dahi á esquerda com o angulo de quarenta e tres gráus e trinta minutos, até outro marco de pedra collocado perto de uma arvore de oleo de capaiba com a distancia de setecentos e quarenta metros, divisando até aqui com o quinhão do pagamento que nesta divisão vai ser dado ao socio João Sabino Pereira e seguindo dahi á esquerda com o angulo de cento e quatro gráus e com o percurso de quinhentos e treze, vão ao referido forno de olaria onde tiveram principio estas divisas, confrontando com terras da fazenda da Esperança. Começam á margem direita do corrego do Bosque defronte a um antigo forno de olaria que fica ao lado esquerdo do mesmo corrego, onde se colloca um marco de pedra e seguem por este corrego abaixo com o percurso de duzentos e cinco metros e quarenta centimetros, onde se encontra o dito forno de olaria e deste ao marco de pedra onde tiveram principio, confrontando com terras dos quinhões dados aos socios Manoel Carmo do Nascimento e José Tiburcio; — Quinhão do Brilhante: — tem principio na barra do corrego do Brilhante e por este acima até as cabeceiras e dellas em rumo ao alto até Manoel José dos Santos e deste até encontrar a divisa da fazenda Bom Successo; dahi, torcendo á esquerda, em rumo á cóva que se acha perto do caminho que vem do Bom Successo a Campo Limpo; deste, torcendo á esquerda, em rumo a um pau de jatobá, que está para cima de um rego dagua de Anna Gonçalves e em rumo a uma moita de aroeira, balizada no corrego da Esperança, e atravessando em rumo a um pau peito de pomba, torcendo á esquerda pelo espigão até á baixada do caminho que vai para uma Santa Cruz e pela estrada até encontrar uma cova que está na encruzilhada da fazenda Macaubas e torcendo á esquerda em rumo á ponta de um valinho que está entre as moradas de Quintonio e Frausino Sátero Braz e pelo valinho abaixo até o corrego do Brilhante. — Assim, os supplicantes requerem a citação dos condominos da lista annexa, presentemente os que forem conhecidos e residirem nesta comarca e por edital de noventa dias os que forem desconhecidos ou ausentes que residam em logar incerto e ignorado, para o fim de virem á primeira audiencia do juizo, após a terminação de prazo edital, louvar-se com os supplicantes em agrimensor e arbitradores que procedam á divisão e abonar as despesas ficando desde logo citados para todos os demais termos e actos do processo até final sentença e sua execução, sob penas da lei. Nestes termos, servindo-se V. E. deferir as citações pedidas, bem como a do curador geral de orphãos e ausentes por todo o têôr desta e para acompanhar a divisão até final, protestando por todo o genero de provas, especialmente testemunhas, juntada de documentos, depoimentos pessoaes, vistorias e os demais constantes do art. 136 do Cod. Civ. e 138 do Reg. 737, por fructos communs e por indemnização de damnos sobre vindos á contestação da lide, servindo o curador geral *ad litem*, os supplicantes, avaliada esta em cem contos de réis (100:000$000) e distribuida ao ao cartorio do Segundo Officio autuada com os inclusos documentos, justificada a ausencia dos condominos ausentes e desconhecidos em dia, logar e hora que forem designados com as testemunhas do ról infra, julgada por sentença e expedidos os necessarios editaes. Recebem mercê. Cajurú, 9 de Agosto de 1918. P.p. Manoel de Sousa Gomes, advogado. Lista de condominos promoventes: 1, Jeronimo Carmo do Nascimento; 2, Manoel Pedro de Carvalho; 3, Balduino Antonio de Oliveira; promovidos: 4, Elviro Mendes Oliva; 5, João José Prates; 6, Albertino José Prates; 7, Pedro Lino de Sousa; 8, Estevam Eduardo de Carvalho; 9, Antonio Bento de Siqueira; 10, Olimpio Pereira Conceição; 11, José Porcino de Sousa; 12 Vicente Alves de Lima; 13, Nicolau Granado; 14, Antonio João de Sousa; 15, José Antonio Conceição; 16, Arthur Pinto de Castilhos; 17, Fortunato José Prates; 18, Vito Pavolari; 19; Fabrica da Ma